

次のアからオまでの各事例について、甲に適用される法律を判例の立場に従って検討し、旧法が適用される場合には1を、新法が適用される場合には2を選びなさい。

ア. 甲が乙を監禁中、監禁罪の法定刑を重くする改正法が施行された。

イ. 甲が乙に暴行を加えたため乙が死亡したが、乙に対する暴行の後、乙が死亡するまでの間に傷害致死罪の法定刑を重くする改正法が施行された。

ウ. 甲は、自己が所有している宝石を乙に売却する契約を締結してその代金を受領したが、同宝石を乙に引き渡す前に、丙との間で同人に同宝石を売却する契約を締結し、その引渡しを済ませた。丙との前記契約を締結した後、丙に同宝石を引き渡す前に横領罪の法定刑を重くする改正法が施行された。

エ. 甲は、乙所有の自動車を窃取した後、同自動車を乗り回していたが、窃取後、乗り回している間に窃盗罪の法定刑を軽くする改正法が施行された。

オ. 甲は、乙を殺害後、乙の死体を遺棄したが、殺害後、死体を遺棄する前に殺人罪の法定刑を軽くする改正法が施行された。

(参照条文) 刑法

第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

Na7	刑の変更						正答率
H21-16	正解	ア 2	イ 1	ウ 1	エ 2	オ 2	21%

ア 新法が適用される

最決昭 27.9.25 は、「継続犯については、1 個の罪が成立し継続中、たといその刑罰法規に変更があっても、刑法 6 条による新旧両法対照の問題はおこらず、常に新法を適用処断するを相当とする」としている。6 条の「犯罪後」とは、実行行為の終了後をいうからである。本記述では、監禁罪の実行行為が法律変更の前後にまたがっているため、6 条は問題とならず、新法が適用される。

イ 旧法が適用される

6 条にいう「犯罪後」とは実行行為の終了後を意味するとされている。本記述において、甲は乙に暴行を行っており、この時点で実行行為が終了している。そして、実行行為の終了後に法定刑を重くする法改正が行われているので、6 条の問題となり、旧法が適用される。

ウ 旧法が適用される

大判大 2.6.12 は、財産の売買につき、自己の占有する他人の財物を不法に第三者に売り渡そうとする行為があれば、相手方の買受けの意思表示を待たず、横領罪は完成するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、財産の売買の場合、契約の成立の時点で実質的な財産上の利益侵害の危険が発生しているということを挙げている。本記述において、甲は、乙に宝石を売り渡す契約を締結して代金を受領しているにもかかわらず、丙と同宝石を売却する契約を締結しており、この時点で横領罪の成立が認められる。契約締結後、引渡し前に横領罪の法定刑を重くする法改正がなされているので、6 条の問題となり、旧法が適用される。

エ 新法が適用される

6 条にいう「犯罪後」とは実行行為の終了後を意味するとされている。窃盗罪においては、窃取行為時に法益侵害が発生し、実行行為が終了する。本記述において、甲は、乙所有の自動車を窃取しており、その後に窃盗罪の法定刑を軽くする法改正がなされている。よって、犯罪後の法改正であるため、6 条の問題となり、甲には、法定刑の軽い新法が適用される。

オ 新法が適用される

大判明 44.7.6 は、人を殺害した後死体を遺棄した場合は、殺人罪の他に死体遺棄罪をも構成し、両者は併合罪となるとしている。その理由として、判例は、死体遺棄の行為は常に必ず殺人行為に伴うものではないということを挙げている。併合罪は、完全な数罪が成立するものであるから、それぞれの犯罪について、適用すべき法令を吟味することになる。本記述においては、甲が殺害行為を行った後に殺人罪の法定刑を軽くする法改正がなされているので、6 条より、法定刑の軽い新法が適用される。よって、6 条の問題となり、甲には、法定刑の軽い新法が適用される。